

1523538-14.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 1 de setembro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523538-14.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523538-14.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 1 de setembro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Pedro André Picado Alonso, o Advogado, Dr. Antônio Ibio Nerone Pinheiro, OAB/SP, nº 253.818 e o acusado; KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender

um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Denis Eduardo Teixeira das Neves e a testemunha, policial civil, Marcos Santos de Souza. Pelo Ministério Público, foi dito que desistia da oitiva da testemunha, policial civil, Ricardo Tecendi Cardoso, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA foi denunciado e se vê processados pela prática dos delitos descritos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porquanto, no dia 7 de julho de 2022, na altura do KM 20 da Raposo Tavares, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com outros quatros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si, motocicleta HONDA/CB 250F TWISTER descrita no boletim de ocorrência de fls. 04/05. A denúncia foi recebida em 2 de agosto de 2022 (fls. 57/59). O réu foi citado (fl. 120) e apresentou defesa escrita (fl. 124). No curso da instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. É o relatório. O pedido formulado na ação penal é procedente, porquanto, finda a persecução penal, os elementos de prova combinados permitem que se afirme que a hipótese acusatória exposta na denúncia restou demonstrada para além da dúvida razoável. Os elementos informativos e provas colhidas no curso da persecução penal revelam que os crimes aconteceram, suas circunstâncias e as pessoas envolvidas, em especial, o boletim de ocorrência de fls. 4/5, o auto de reconhecimento de fl.8, e os depoimentos colhidos na fase policial. A vítima, Denis Eduardo Teixeira das Neves, em juízo, com segurança, disse que trafegava pela Rodovia Raposo Tavares, quando foi abordado por 5 indivíduos. Um deles estava armado. Eles estavam a pé. Os rapazes usavam moleton com touca. Conseguiu ver o rosto de dois rapazes. Um dos rapazes é branco e o outro moreno, negro mais claro. Eles tinham cerca de 1,65m, 1,70, magros. Reconheceu dois dos roubadores na fase policial. Na sala de reconhecimento tinha três rapazes. A moto foi encontrada uma semana depois do roubo. Disse que o roubo aconteceu por volta das 19horas. Em juízo, reconheceu o acusado e disse que ele foi responsável por pegar sua moto e levá-la. A arma de fogo estava com outro rapaz. O policial civil Marcos Santos Souza disse que a vítima foi chamada à delegacia para fazer reconhecimento no álbum de fotografias. O acusado constava no álbum, pois já havia sido abordado com motocicleta roubada em outra data. A vítima prontamente reconheceu o acusado, que foi chamado à delegacia. No álbum de fotografias havia cerca de 200 fotografias. A vítima apontou o acusado. Ele foi chamado a delegacia. O acusado já era conhecido da polícia, pois havia sido preso por receptação de motocicleta e fazia constantes postagens nas redes sociais, com motocicletas e drogas. O painel probatório é consistente. A vítima Denis reconheceu o acusado, tanto na fase policial (fl. 8) como em juízo. Descreveu que ele foi responsável pela abordagem e pela condução da motocicleta. A vítima relatou o concurso de 5 roubadores (art. 157, §2º, inciso II) e o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I). Ao ser ouvido na fase policial, o acusado ficou em silêncio. Em juízo, admitiu a prática do delito. Disse que como era o único que sabia pitolar foi com os rapazes. Relatou que a arma não estava com ele e que eram 4 roubadores. A vítima foi clara ao descrever como o

roubo aconteceu e a atuação do acusado. Disse que ele a rendeu com os demais roubadores. Certa a responsabilidade penal, necessária a imposição de pena. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, é possível falar-se em confissão, pois o acusado admitiu a prática do delito. Aplicável a atenuante da menoridade relativa. Na terceira etapa, estão presentes as causas de aumento, pois a vítima relatou o concurso de 5 roubadores (art. 157, §2º, inciso II) e o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I). O regime mais adequado para início de cumprimento de pena é o fechado, em razão da quantidade de pena a da previsão específica da Lei nº 8.072/90. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO requer seja o pedido formulado na denúncia julgado procedente, condenando-se KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA pela prática do delito descritos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, que no dia 07 de julho de 2022, no período da noite, na altura do KM 20 da Raposo Tavares, nesta cidade de São Paulo, o acusado KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA, qualificado à fl. 11, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros quatros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não apreendida e não periciada, subtraíram, para eles, a motocicleta marca HONDA/CB 250F TWISTER, placa GDX0169, pertencente à vítima de nome Denis Eduardo Teixeira das Neves, fugindo em seguida. Posteriormente, o bem foi localizado e o acusado identificado. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 02 de agosto de 2022, oportunidade em que foi determinada a citação e a intimação pessoal do acusado. O acusado foi citado e apresentou a sua defesa preliminar, a qual não teve o condão de impedir a ratificação do recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados documentos, bem como foram ouvidas a vítima do crime de roubo e uma testemunha, além de ser interrogado o acusado. Em sede de debates, em resumo, o Ministério Público pediu a condenação, enquanto a Defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório e todos os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não existem nulidades no presente feito. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o crime envolve grave ameaça contra o semelhante II. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração,

baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, a condenação do acusado é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, que no dia 07 de julho de 2022, no período da noite, na altura do KM 20 da Raposo Tavares, nesta cidade de São Paulo, o acusado KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA, qualificado à fl. 11, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros quatros indivíduos ainda não

identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não apreendida e não periciada, subtraíram, para eles, a motocicleta marca HONDA/CB 250F TWISTER, placa GDX0169, pertencente à vítima de nome Denis Eduardo Teixeira das Neves, fugindo em seguida. Posteriormente, o bem foi localizado e o acusado identificado. O acusado confessou o crime de roubo, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo quando do seu interrogatório. Tal confissão está corroborada nas declarações da vítima e do policial que foi ouvido. Anota-se que o réu foi reconhecido em todos os atos formais de reconhecimento. Portanto, restou provada a autoria e a materialidade do crime, o qual se consumou na inversão da posse do bem, além das causas de aumento de pena. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. V. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, fixam-se as penas básicas no patamar mínimo legal, o que se mostra suficiente no presente caso dentro da ideia de proporcionalidade, embora exista gravidade social e periculosidade na conduta desenvolvida, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da fixação da pena as penas são mantidas, até porque fixadas no patamar mínimo legal, não sendo possível a diminuição por conta da menoridade relativa do acusado. Na terceira fase da fixação da pena, existindo duas causas de aumento de pena relacionada com o uso de arma de fogo e o concurso de agentes, as penas são aumentadas em 2/3, passando para 06 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, as quais torno definitivas. Importante consignar que foi aplicado apenas o aumento de 2/3, uma vez que entendemos que a natureza jurídica das causas de aumento de pena é a mesma e, em face da reforma legal, o uso de arma de fogo já permitiu o aumento no patamar máximo, sendo que aplicar outro aumento sucessivo pelas outras causas de aumento de pena implicaria em uma dupla punição pela mesma coisa. Diante da ausência de informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. O acusado demonstra ousadia e desenvoltura na prática do crime, com periculosidade real e intensa, haja vista a forma organizada como ele e o seu grupo atacaram a vítima em plena via pública, tudo o que determina o início do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, o único adequado para punir e educar no presente caso. Anoto que qualquer outro regime, em face da quantidade de pena e das circunstâncias que envolveram a prática do crime, bem como a própria periculosidade do acusado, principalmente evidenciada no modo de agir, seria um mero exercício de impunidade. O acusado não possui o direito a qualquer benefício em face da ausência de requisitos subjetivos e pela própria natureza do crime praticado. O réu possui periculosidade, bem como risco social de que, em liberdade, venha a fugir, motivos pelos quais, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto a sua prisão preventiva nos termos dos artigos 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do CPP, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta e do tempo de prisão provisória cumprida. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar KEVIN ALEX DE SOUZA PEREIRA, RG/SP nº 55.475.149, nascido em 12/11/2003, natural de São Paulo - SP, filho de Manoel ANOEL FRANCISCO PEREIRA e VANILDA ALVES DE SOUZA PEREIRA, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, com início no regime semiaberto e 16 dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I do Código Penal. Nos termos da lei, condeno os acusados ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais. O réu não possui direito a qualquer benefício em face da natureza do crime praticado, a periculosidade demonstrada e a necessidade de ser aplicada uma reprimenda proporcional ao mal praticado. Expeça-se ofício de recomendação em face da prisão preventiva decretada. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Apliquem-se aos demais bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Autorizo as cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Publicada em audiência, as partes saem intimadas da sentença prolatada. Pelo Ministério Público foi dito que analisaria a sentença no prazo legal para manifestar-se com relação a eventual recurso. Já pelo réu, acompanhado

do seu advogado, foi dito que não tinha interesse em recorrer. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital